

1500267-37.2021.8.26.0623

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2235172/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 19918707 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA,

3186/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2235172 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

2ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500267-37.2021.8.26.0623 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500267-37.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2235172/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 19918707 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA,

3186/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2235172 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL,

3186/21/700 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Adriano Donizete Alves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

ADRIANO DONIZETE ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 00h30, na Rua Professora Heloísa M. Vergueiro, nº 30, Jardim Santa Rita, neste Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, trazia consigo, para fins de tráfico, 15 (quinze) porções de crack, substância feita à base de cocaína, pesando, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

conforme denúncia de fls. 89/91.

O réu foi notificado às fls. 109 e a defesa prévia ofertada às fls. 113/114.

Recebida a denúncia em 21 de outubro de 2021 (fls. 119/123), o réu foi citado (fls. 141).

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas de acusação e interrogou-se o acusado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da representação, nos termos da denúncia, já que devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva (fls. 151/156).

Enquanto a defesa, em suas alegações finais, requereu a absolvição do réu ante ausência de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente, pediu pela desclassificação do delito (fls. 162/167).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processado, a responsabilidade criminal de ADRIANO DONIZETE ALVES, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

De início, cabe assinalar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 08/10, do auto de apreensão da droga de fls. 11, que constatou que as substâncias apreendidas se tratam de cocaína.

Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

Em seu interrogatório na fase policial (fls. 05), o réu optou por permanecer em silêncio.

Já em juízo, o réu narrou que realmente estava no bar Santa Rita, pois queria comprar 6 pedras de crack para seu próprio uso. Destacou que estava morando na rua e não tem dinheiro para comprar droga para revender, que mal consegue pagar a droga para seu uso. Contou que quando chegou no local viu um rapaz sentado e perguntou se ele tinha 6 pedras de crack para vende-lo e que este respondeu afirmativamente.

Relatou que guardou as drogas no bolso e quando foi efetuar o pagamento a polícia chegou. Disse que o vendedor do entorpecente se assustou e correu, dispensando o restante das drogas que possuía. Contou que foi abordado, momento em que a polícia apreendeu as 6 pedras de crack e os R\$60,00 que estavam em sua posse. Relatou que está arrependido de comprar drogas e que não fugiu pois é usuário e mora na rua.

Reafirmou que está arrependido e refletiu durante o tempo que esta preso, que quer voltar para a casa de seus pais. Disse que optou por morar na rua por usar drogas e que não estava trabalhando na época dos fatos. Contou que estava fazendo um tratamento no Caps, mas deixou de frequentá-lo. Disse que sua família tentou ajudar, mas que não queria ajuda. Disse que usa crack desde os 19 anos de idade, que agora está com 35. Informou que é pedreiro e trabalhava com seu pai no bar de sua propriedade antes de ir morar nas ruas. Relatou que já foi preso anteriormente por tráfico, mas que a droga era para seu uso. Contou que os R\$60,00 eram provenientes de latinhas que pegou na rua e vendeu. Além disso, disse que pedia dinheiro para moradores. Informou que não possui filhos. Que quer melhorar de vida e ajudar sua família.

Paulo José Colletti Zuccherato, policial militar, disse que receberam diversas denúncias anônimas sobre o acusado e também que o abordaram por outras vezes.

Contou que na data dos fatos visualizou o réu entregar algo para um indivíduo, aparentemente menor de idade, que por sua vez fugiu. Relatou que durante a abordagem apreenderam R\$10,00, que estavam na mão do réu, além de R\$50,00 e 15 pedras de crack em seu bolso.

Disse que o réu confessou a prática do tráfico e que vendia cada pedra pelo valor de R\$10,00. Disse que foi dada voz de prisão e em seguida o levaram ao pronto socorro. Questionado, disse que não foram encontrados

entorpecentes nos arredores do local onde se deu a abordagem. Relatou que, inicialmente, viu Adriano com um grupo de pessoas, mas que estava um pouco distante e não foi possível a abordagem. Disse que o local já é conhecido como ponto de venda de drogas, com intenso movimento durante o dia e a noite. Que no momento da abordagem, Adriano estava com outro indivíduo que vestia roupa escura e empreendeu fuga.

Vinicius Augusto da Silva, também policial militar, confirmou integralmente os fatos narrados pelo seu colega de farda acima ouvido. Acrescentou que Adriano teria dito que estava vendendo drogas para sustentar seu próprio vício e porque estava morando na rua. Destacou que o acusado já foi abordado por diversas vezes pelo mesmo motivo.

Pois bem.

O réu, em juízo, confessou que as drogas eram suas, apesar de afirmar que seriam destinadas ao seu consumo. Ademais, foram encontradas em sua posse, nos termos apresentados pelos policiais.

Resta analisar, assim, a destinação que seria dada ao entorpecente.

O art. 28, §2º da lei nº. 11.343/06 narra que:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em análise, verifico que a quantidade de drogas apreendidas, 15 pedras de crack, embora condizente com o uso, outros elementos indicam a mercancia. Os policiais que participaram da abordagem afirmaram que possuíam informações de que o réu estaria praticando o tráfico de entorpecentes há algum tempo, além de ter sido visto realizando troca com terceira pessoa, que fugiu antes que pudesse ser abordado.

Como se tal não bastasse, foi apreendida ainda com o réu a quantia de R\$ 60,00, cuja origem lícita não foi minimamente comprovada. Ademais, a abordagem do réu se deu em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Ainda, é certo que o simples fato de o acusado ser usuário de drogas não exclui a narrativa da acusação quanto à traficância, já que é extremamente comum que usuários efetuem a mercancia de entorpecentes para obterem renda a fim de sustentarem seu vício.

Por fim, destaco que o réu já possui condenação por tráfico de drogas (fls. 22/24). Considerando todo o cenário supra, evidente que o réu praticou o delito especificado na denúncia.

Assim, passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, “caput” do Código Penal.

Analizadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343, verifico que o réu possui maus antecedentes (fls. 22/24). No mais, poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Por fim, as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, acrescido de um sexto, qual seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há atenuantes. Porém, presente a agravante da reincidência específica, passo a aumentar a pena do réu em 1/3, a qual fica fixada, portanto, em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição, mantenho a pena acima fixada, tornando-a definitiva.

Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP.

O réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b” e “c” do Código Penal, já que reincidente específico.

Ausentes os requisitos objetivos, deixo de aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77 do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu A.D.A ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Para fins de recurso, mantenho a prisão preventiva, nos termos da decisão de fls. 43/45, cujos motivos foram robustecidos por esta decisão em cognição exauriente. Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual, se o caso.

Nos termos do art. 63 e parágrafos da lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois evidentemente proveito do crime em apreço.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Espirito Santo do Pinhal, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA